

**COPIA**

CITTÀ DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **51**
del **28 novembre 2020**
Registro generale deliberazioni

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza emessa da Giudice di Pace di Catanzaro nella causa civile vertente tra Restivo Filippo c/Comune di Squillace, ad oggetto opposizione a verbale di contestazione

Pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000

Settore:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

f.to:

L'anno **2020** addì **28** del mese di **novembre** alle ore **10,00** nella sala consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio comunale per determinazione del Presidente, convocato nei termini prescritti dalla legge, seduta **ordinaria** I° Convocazione, seduta pubblica

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui in oggetto, risultano presenti i consiglieri:

Settore:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

f.to:

N°	COGNOME	NOME	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	SI
2	CARABETTA	Stefano	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	SI
4	TALOTTA	Rosetta	SI
5	MERCURIO	Paolo	SI
6	ALOISE	Alessandro	SI
7	ROTUNDO	Francesco Guerino	SI
8	PRIMERANO	Antonio	SI
9	VECCHIO	Giuseppe	SI
10	MESORACA	Oldani Rocco	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	SI
12	MUNGO	Anna Maria	SI
13	FACCIOLO	Giuseppe	SI

Totali consiglieri presenti **12** su **13** assegnati al Comune.

Partecipa il Segretario c.le

Dott.ssa G. Ferrucci, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio comunale **Paolo MERCURIO**, accertato il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara valida e legale la seduta e apre i lavori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con Sentenza n. 122/2020 il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente decidendo nella causa civile vertente tra: Restivo Filippo e Comune di Squillace, dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in Euro 143,00, di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 100,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge in favore degli avvocati Fabio Borello e Floreana Cipolla, procuratori antistatari che hanno chiesto la distrazione;

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c)- d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che :

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è*

maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 184,60 e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione sul cap. 86 – cod. 0111110 – “Fondo finanziamento debiti fuori bilancio” – del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2020.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

CON VOTI favorevoli n. 9 – contrari n. 3 (consiglieri comunali: Vincenzo Zofrea, Anna Maria Mungo, Giuseppe Facciolo)

DELIBERA

1. *riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva descritta in premessa per l'importo complessivo di Euro 184,60, da liquidarsi a favore degli avvocati distrattari: Fabio Borrello e Floreana Cipolla.*

2. *Di dare atto che le suddette somme trovano allocazione al cap. 86 – cod. 0111110 – “Fondo finanziamento debiti fuori bilancio” – del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2020.*
3. *Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti conseguenti.*
4. *Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Delibera n° 51 del 28 novembre 2020

IL PRESIDENTE
f.to: **Paolo MERCURIO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: **Dott.ssa G. Ferrucci**

Su attestazione del Messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del decreto l.vo n. 267 del 18/8/2000, è stata affissa all'albo pretorio il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: **Dott.ssa G. Ferrucci**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del d. lgs. n. 267/2000;

- [] poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°);
- [] poichè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Addì,

L'UFFICIO DI SEGRETERIA
f.to:

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale

Addì

18 DIC. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa G. Ferrucci